

1502954-20.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233629/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 27015549 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2233629 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESDRAS DANIEL DE PAULA SILVANO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502954-20.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502954-20.2022.8.26.0536 Controle: 710/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233629/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 27015549 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2233629 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESDRAS DANIEL DE PAULA SILVANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

Vistos.

ESDRAS DANIEL DE PAULA SILVANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 17h45min., no interior do imóvel localizado no Caminho São Jorge, nº 21, bairro Caneleira, nesta cidade e Comarca de Santos, adquiriu, vendeu, trazia consigo e guardou, para fins de traficância, 344 porções de maconha, 688

pedras de crack e 113 pinos de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, na denúncia, que o réu trazia consigo um rádio comunicador, a quantia de R\$ 73,00 em dinheiro e uma máquina de cartão de crédito da marca "Mercado Pago".

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01).

O auto de constatação preliminar de substância entorpecente encontra-se encartado às fls. 05/06.

O auto de exibição e apreensão encontra-se acostado às fls. 14/15.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 23/25.

Em audiência de custódia realizada no dia 26 de agosto, p.p., a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 42/45).

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 47/48, sendo devidamente cumprido às fls. 63/64.

O relatório final da autoridade policial veio aos autos às fls. 50/51.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, foi determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar (fls. 58/59).

O acusado foi pessoalmente notificado às fls. 102/104.

A i. defesa do acusado apresentou defesa preliminar às fls. 83/92, requerendo a rejeição da denúncia, a absolvição sumária, a realização de diligência e, ainda, apresentou o rol de testemunhas.

Por r. decisão exarada às fls. 100/101, foram indeferidos os pedidos formulados pela i. defesa e, na oportunidade, a denúncia foi recebida.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se encartado às fls. 151/153, atestando resultado positivo para as substâncias tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína.

O acusado foi pessoalmente citado às fls. 161/162.

Em audiência virtual realizada no dia 24 de outubro de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a condenação do acusado, nos termos da denúncia ofertada.

A ilustre defesa do réu manifestou-se em memoriais escritos, preliminarmente, requerendo a nulidade da decisão que indeferiu a produção de prova sem a devida fundamentação, alegou a ausência do fumus boni iuris e a inépcia da denúncia. No mérito, requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso IV e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com diminuição da pena, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade penal, a detração da pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o regime inicial aberto para cumprimento de pena e o direito do acusado recorrer em liberdade.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela i. defesa.

Em que pese o esforço da combativa defesa, não há qualquer nulidade a ser declarada ou reconhecida.

No que tange à nulidade alegada pela ilustre defesa em relação a decisão que indeferiu a produção de prova, quanto ao confronto das impressões digitais do acusado com aquelas encontradas na sacola e nas embalagens dos entorpecentes apreendidos, esta não merece ser acolhida. A questão encontra-se preclusa, uma vez que, por ocasião do oferecimento da defesa prévia, foi requerida diligência pela parte, a qual foi indeferida às fls. 100/101, sem que houvesse qualquer recurso; portanto, a questão encontra-se preclusa. Este r. Juízo considerou desnecessária a diligência, por entender que o processo encontra-se em termos para julgamento. No mesmo sentido, não merece guarida a preliminar de inépcia da denúncia

ministerial, pois a denúncia descreve de forma satisfatória o crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, descrevendo de forma pormenorizada no que consistiu a atuação do acusado.

A descrição dos fatos contida na denúncia possibilitou ao acusado o exercício dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Estão preenchidos, portanto, os requisitos estabelecidos nos artigos 41 e seguintes do Código de Processo Penal.

Assim sendo, afastou as preliminares de nulidade da ação penal arguida pela defesa do réu.

No mérito, a ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada nos autos, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 05/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo boletim de ocorrência de fls. 19/21, pelo relatório final de fls. 50/51, bem como pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 151/153, atestando resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, o mesmo não pode se dizer quanto à autoria do delito, pois não foram produzidas durante a instrução processual provas robustas e seguras que comprovem o envolvimento do réu nos fatos descritos na denúncia.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito, alegando que o dinheiro apreendido era para adquirir maconha para o seu consumo pessoal. Informou que, na data dos fatos, encontrava-se no bairro em que reside, onde ocorrem conflitos armados, houve um tumulto e o interrogado com medo iniciou uma corrida, dirigindo-se ao escritório da empresa na qual se escondeu. Naquele momento haviam traficantes no local, os quais também empreenderam fuga, porém em direções opostas. Dentro do escritório, permaneceu sentado até o momento em que foi encontrado pelos policiais, os quais surgiram com uma sacola imputando-lhe a posse das drogas e dos objetos. Informou que a sacola pertencia aos traficantes, não é vendedor de drogas e na fuga outras pessoas se esconderam dentro da empresa.

Relatou, ainda, que foi escondido dentro do escritório por funcionários da empresa, que o viram sem sacola nas mãos. Afirmou ter negado a posse dos objetos e das drogas no momento da prisão em flagrante. Permaneceu escondido no escritório por cerca de meia hora até os policiais o encontrarem. Negou ter acompanhado os policiais até o local em que foi encontrada a sacola. Por fim, informou ter ido ao local apenas para adquirir drogas, não tendo envolvimento com a venda de entorpecentes.

Como é sabido, a acusação tem o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, vale dizer, da causa de pedir, o que se torna mais contundente se o réu nega a acusação.

O policial militar José Roberto de Lima, testemunha de acusação ouvida em Juízo, relatou que estavam realizando uma operação policial, com equipes do B.A.E.P., na comunidade do Morro do Tetéu, no momento em que visualizaram o acusado com uma sacola plástica retornável na mão. Ao perceber os policiais, o acusado correu, adentrou em uma empresa e foi perseguido pela equipe policial. Foram realizadas buscas dentro da empresa, o acusado localizado dentro do escritório e rendeu-se à prisão em flagrante. Indagado, o réu respondeu que havia escondido drogas em um container e conduziu os policiais até o local, no qual foi encontrada uma sacola com drogas condicionadas para venda, rádio comunicador e máquina de cartão de crédito. O acusado respondeu ainda que morava no Morro, vendia drogas há aproximadamente 1 ano e havia outros indivíduos armados com ele, porém não foram presenciadas outras pessoas no local, apenas o acusado. O depoente procedeu ao reconhecimento do acusado, afirmando ser o de número dois. Narrou que chegaram ao local dos fatos entre 16:30 e 17:00 horas, visualizaram o acusado acerca de 200 a 300 metros de distância e o mesmo encontrava-se parado no local onde é conhecido pela venda de drogas, segurando uma sacola. Afirmou que o acusado estava sozinho, parado, não observou outras pessoas, e não praticava atos de mercancia, bem como não aparentou estar portando o rádio comunicador, somente encontrando o objeto no momento da prisão em flagrante.

Relatou, ainda, que o acusado causou suspeita, uma vez que o local em que estava

parado é conhecido como ponto de tráfico de drogas, e por ter empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. A empresa em que o réu adentrou para se esconder fica localizada ao lado do local em que encontrava-se inicialmente parado. Informou que o muro da empresa possui um buraco, o qual foi utilizado pelo réu para acessar ao imóvel e a equipe policial o perseguiu pelo mesmo caminho. O local é grande e perderam o acusado de vista por cerca de 15 a 20 min. A distância entre o container em que foi encontrada a droga e o escritório em que o acusado foi preso é cerca de 50 metros, sendo locais diferentes. Somente foram possíveis de localizar os entorpecentes com o auxílio do réu, pois a sacola com as drogas encontrava-se escondida. Relatou que havia funcionários da empresa trabalhando no momento da prisão, e assim continuaram, não tendo nenhum presenciado a prisão em flagrante. Por fim, afirmou que todos os relatos foram registrados pelas câmeras de segurança do local dos fatos, que dentro da sacola apreendida havia R\$ 73,00 reais e uma máquina de cartão de crédito, tendo o acusado assumido a posse de todos os objetos, por ser vendedor de drogas.

O policial militar Anderson Peres Santos de Oliveira, testemunha de acusação ouvida em Juízo, relatou que encontravam-se em operação policial no Morro e visualizaram alguns indivíduos, os quais ao notarem à equipe policial empreenderam fuga para dentro de uma empresa. Os policiais os seguiram e localizaram o acusado Esdras dentro do escritório da empresa, o mesmo se rendeu, confessou ter escondido as drogas em um container e conduziu os policiais até o local. Afirmou que o acusado assumiu estar traficando drogas e que o mesmo empreendeu fuga com os demais indivíduos, ao avistarem à equipe policial, para dentro da empresa. Relatou que as diligências ocorreram entre 16:00 e 17:00 horas e somente o acusado foi preso, apesar de terem realizado buscas por outros indivíduos não os localizaram. Informou que todos empreenderam fuga para dentro da empresa e ter perdido o acusado de vista por uns 10 minutos. Na empresa havia outras pessoas trabalhando, porém não foram ouvidas como testemunhas e não presenciaram a prisão em flagrante do acusado.

O depoente afirmou, ainda, que as drogas estavam escondidas dentro uma sacola plástica, em cima de um balcão de madeira, dentro do container e que talvez pudessem ser encontradas mesmo sem o auxílio do acusado. Informou não conseguir descrever como os outros indivíduos estavam vestidos, porém o acusado estava de camisa, bermuda e com uma sacola no local em que ocorrem a venda de drogas. Permaneceram na empresa por cerca de 40 min, após a prisão do acusado, a fim de encontrar outras pessoas. Relatou que o acusado assumiu a posse das drogas, da máquina de cartão e do rádio comunicador no momento da prisão, somente em frente ao depoente e do seu colega de farda. Por fim, informou que dentro da sacola apreendida havia R\$ 70,00 e poucos reais.

Como é sabido, o depoimento prestado por policiais, sejam eles civis ou militares, tem o mesmo valor probante que aqueles prestados por quaisquer outros cidadãos, e devem ser analisados de acordo com os demais elementos de prova colhidos no curso da instrução.

A testemunha de defesa Cláudia da Cruz, ouvida em Juízo, relatou que conhece o acusado e a família dele do bairro em que mora, desde a época da escola, e nunca ter visto o envolvimento do mesmo com tráfico de drogas. Informou, ainda, que o acusado tem uma boa reputação perante a sociedade.

De fato, todos os indícios que foram colhidos durante a fase inquisitorial não se sustentaram sob o crivo do contraditório.

Durante a instrução processual, o conjunto probatório quedou-se duvidoso, uma vez que trazidas versões antagônicas, fazendo com que se levantasse dúvida razoável a ser interpretada favoravelmente ao réu.

No tocante aos elementos de convicção, quanto à autoria, estão restritos ao campo de meras probabilidades, sendo a prova frágil e duvidosa quanto à imputação do crime ao acusado, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ademais, a versão apresentada pelo acusado não pode ser descartada, pois não é absurda e está em harmonia com os demais elementos probatórios trazidos à lume durante a instrução processual.

Como visto, o conjunto probatório é frágil, insuficiente e não demonstra, com a necessária firmeza e segurança, a autoria do delito imputado ao ora acusado.

Desta forma, não havendo provas suficientes para comprovar a conduta imputada ao acusado, impõe-se o desfecho de improcedência da ação.

ISTO POSTO, e por tudo acima relatado, julgo IMPROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra ESDRAS DANIEL DE PAULA SILVANO, a fim de absolvê-lo da imputação contida na denúncia (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em consequência, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado e determino expeça-se de imediato alvará de soltura clausulado em seu favor.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.I.C.

Santos, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA